

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE ESPAÇO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXPLORAÇÃO DA VENDA DE PRODUTOS

Pelo presente Instrumento Particular de Cessão de Espaço, as partes abaixo qualificadas e ao final assinadas a saber:

De um lado **TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA – SANMA HOTEL**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 77.766.483/0001-64, estabelecida na Rod. BR 469, 12.280 – Parque Nacional do Iguaçu - na cidade de Foz do Iguaçu, PR, CEP 85.859-899, neste ato representada na forma de seus documentos societários, doravante denominada “CEDENTE”; e.

De outro lado, **ALSERVE COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA**, localizada à Rua Teofoli Otoni, 406 – Cajuru – na cidade de Curitiba, PR, inscrita no CNPJ sob nº 30.491.578/0001-59, neste ato representada por seu Procurador, Adinei Miguel Botjuk, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 2017820041, inscrito no CPF/MF sob o nº 347.254.900-91, domiciliado na Rua Dr. Luiz Migliano, 190, Ap 94 Enigma, Morumbi, na cidade de São Paulo, SP, doravante denominada “CESSIONÁRIA”.

CEDENTE e CESSIONÁRIA doravante denominadas, conjuntamente, como “Partes” e, singularmente, como “Parte”.

CONSIDERANDO QUE

- I. A CEDENTE é legítima administradora do hotel localizado no endereço descrito em sua qualificação acima (“Hotel”);
- II. A CESSIONÁRIA desenvolve a atividade de comércio de bebidas e alimentos;
- III. A CESSIONÁRIA possui interesse na exploração de espaço no Hotel administrado pela CEDENTE para a venda de produtos público frequentador do Hotel; e
- IV. A CEDENTE possui interesse em oferecer, no Hotel, os produtos da CESSIONÁRIA.

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Instrumento Particular de Cessão de Espaço e Prestação de Serviços para Exploração da Venda de Produtos (“Contrato”), de acordo com os termos e condições dispostos nas cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto deste Contrato é a cessão, pela CEDENTE à CESSIONÁRIA, de espaço frigobar, para a comercialização de produtos, bem como a prestação de serviços, pela CESSIONÁRIA à CEDENTE, de gestão e reposição dos produtos comercializados em razão deste Contrato.

1.1.1. O rol de produtos (“Produtos”) a serem comercializados em razão deste Contrato, bem como seus respectivos preços serão definidos conjuntamente pelas Partes;

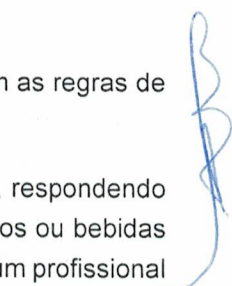
1.1.2. A CESSIONÁRIA é única e exclusivamente responsável pelo controle da qualidade dos Produtos ofertados, bem como pela gestão da quantidade e do prazo de validade deles, garantindo as perfeitas condições de consumo de cada item.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1. Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Contrato, a CEDENTE deverá:

- (i) Destinar um espaço exclusivo e adequado para que seja acondicionado o estoque regulador dos produtos;
- (ii) Autorizar o ingresso dos representantes da CESSIONÁRIA no Hotel, possibilitando a devida prestação dos serviços objeto deste Contrato;

2.2. Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste contrato, a CESSIONÁRIA deverá:

- (i) Executar as atividades ora contratadas nos termos da Lei e de forma regular, obtendo para tanto, todas as autorizações/permissões necessárias, bem como emitindo toda a documentação fiscal cabível.
 - (ii) Abastecer os apartamentos com os itens constantes no cardápio, com alimentos e bebidas de boa qualidade e procedência, respeitando o prazo de validade dos mesmos, bem como a quantidade estabelecida no referido cardápio;
 - (iii) Efetuar a cada reabastecimento, a limpeza e higienização do FRIGOBAR e dos produtos e acessórios disponibilizados, mantendo-os sempre limpos e organizados, cuidando também da limpeza das geladeiras e dos displays em acrílico;
 - (iv) Abastecer os apartamentos nos horários solicitados pela CONTRATANTE, de acordo com as regras de conduta e procedimentos informados por esta, objetivando jamais perturbar os hóspedes;
 - (v) A CONTRATADA será a única responsável pela qualidade dos produtos disponibilizados, respondendo por eventuais reclamações dos hóspedes, bem como se comprometendo a servir alimentos ou bebidas de primeira linha e de qualidade comprovada, mediante acompanhamento e instruções de um profissional responsável pelo setor alimentício, sendo ainda o único responsável pelo armazenamento e validade de tais produtos;
 - (vi) Substituir independentemente de aviso ou notificação e sob pena de imediata rescisão do presente instrumento, todos os itens disponibilizados nos apartamentos da CONTRATANTE, com até 5 (cinco) dias anteriores à sua validade ou aqueles que mesmo válidos, não apresentem bom aspecto ou que estejam inaptos para o consumo, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;
 - (vii) Se responsabilizar pelas perdas geradas em virtude do consumo de produtos não lançados nas contas dos hóspedes, por motivos fortuitos ou alheios à vontade da CONTRATANTE;
 - (viii) Se solicitado, a CONTRATADA se obriga a exibir à CONTRATANTE ou aos seus hóspedes, todo e qualquer produto utilizado na prestação dos serviços ora contratados, sendo expressamente proibida a negativa de tal exibição;
- 
- 

- (ix) Cumprir e fazer cumprir, por todos os seus funcionários, os regulamentos e normas disciplinares de suas atividades, notadamente as relativas a higiene e segurança de alimentos, estabelecidos pela legislação em vigor em especial as impostas pela ANVISA e Vigilância Sanitária, pelo Código de Defesa do Consumidor e pela CONTRATANTE;
- (x) Arcar com todos os custos de mobilização e desmobilização de seu pessoal e equipamentos;
- (xi) Remanejar imediatamente o funcionário que a fiscalização da CONTRATANTE considerar inconveniente, bem como informar à CONTRATANTE quaisquer alterações no quadro de funcionários e/ou prepostos, durante a execução dos serviços objeto deste contrato;
- (xii) Os empregados da CONTRATADA não poderão circular pelas dependências da CONTRATANTE sem a prévia autorização desta, e sem a devida identificação;
- (xiii) A CONTRATADA será inteiramente responsável pelos atos pessoais de seus representantes e funcionários, bem como por todo e qualquer evento danoso decorrente de suas atividades, seja de que natureza for que venham a alcançar seus próprios empregados, à CONTRATANTE, ou aos empregados da CONTRATANTE, ou a quaisquer terceiros, durante a prestação de serviços objeto deste instrumento;
- (xiv) É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o fornecimento ao seu pessoal, dos equipamentos de proteção individual (EPI's) necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, bem como, cabe-lhe observar, na íntegra, as exigências legais relativas à medicina e segurança do trabalho de acordo com a legislação vigente ou alterações que esta venha a sofrer;
- (xv) Além da responsabilidade prevista no presente CONTRATO, a CONTRATADA responderá por si e seus funcionários, por todo e qualquer prejuízo que venha eventualmente a causar, inclusive a terceiros, em razão da prestação de serviços ora ajustada;
- (xvi) Fica sob a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA todos os encargos relativos ao pessoal utilizado na execução dos serviços, decorrentes da legislação trabalhista e previdenciárias, que forem devidos em consequência da execução deste CONTRATO, sendo certo que entre os funcionários da CONTRATADA e a CONTRATANTE, não haverá qualquer vínculo empregatício, respondendo a CONTRATADA por todas as obrigações decorrentes de sua posição de empregadora, não se estabelecendo com a CONTRATANTE qualquer tipo de vínculo ou solidariedade;
- (xvii) A CONTRATADA assumirá todo e qualquer encargo de natureza trabalhista e previdenciária estabelecida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e qualquer outra modalidade de legislação aplicável, do seguro contra acidentes de trabalho, bem como as decorrentes de demandas civis, criminais, tributárias ou qualquer outra decorrente das suas atividades e de seus funcionários, nada podendo, a tal título, ser imputado à CONTRATANTE. Igualmente, as partes estabelecem que a CONTRATADA forneça à CONTRATANTE, mensalmente, cópia das guias de recolhimento de INSS, FGTS relativos aos funcionários da CONTRATADA, bem como todo e qualquer documento relativo aos serviços executados pela CONTRATADA e que se relacionem ao presente instrumento, sob pena de retenção dos

pagamentos devidos à CONTRATADA até que tais documentos sejam apresentados devidamente quitados;

- (xviii) Na hipótese de demandas propostas por quaisquer empregados da CONTRATADA, ou ainda, no caso de demandas movidas pelo Ministério do Trabalho e INSS relativas empregados alocados para a execução das suas atividades, a CONTRATADA, na primeira oportunidade que tiver para se manifestar (defesa), pedirá a exclusão da CONTRATANTE e assumirá o polo passivo da lide, arcando com todas as despesas e encargos da CONTRATANTE, tais como, despesas e custas processuais, condenação, honorários advocatícios dos advogados da parte reclamante e da CONTRATANTE, custas de locomoção, dentre outros;
- (xix) Fica ainda inteiramente a cargo da CONTRATADA o pagamento de todos os impostos, taxas, ou quaisquer espécies de tributos (impostos, taxas, tarifas, contribuições de melhoria ou sociais, empréstimos compulsórios, sejam eles de caráter obrigatório ou facultativo) devidos aos Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal – incluindo ISS e ICMS se devidos; e que incidam ou venham a incidir sobre os serviços e atividades da CONTRATADA, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, por todo e qualquer processo judicial ou administrativo que envolva tais obrigações, suportando e indenizando todos os custos incorridos, inclusive multas, correções, custas processuais e honorários advocatícios, além de reembolsar os valores eventualmente despendidos pela CONTRATANTE na defesa de seus respectivos interesses e/ou por exigência do fisco, tudo, sempre, monetariamente corrigido pelo IGP-M/FGV, ou índice que venha a substituí-lo, em caso de extinção.
- (xx) Fornecer sempre que solicitado, todo e qualquer documento relativo ao negócio ora realizado, sob pena de retenção dos repasses estabelecidos no presente instrumento, por tempo equivalente ao da demora da entrega de tais documentos.

2.2.1. A CESSIONÁRIA se responsabilizará pelas perdas geradas pelo consumo de produtos pelos hóspedes e que, por motivos fortuitos não forem cobradas pela CEDENTE.

2.3. A CESSIONÁRIA fica responsável pela qualidade dos serviços executados, bem como por todo e qualquer dano causado à CEDENTE e/ou a terceiro, pelos funcionários e/ou subcontratados da CESSIONÁRIA durante a execução dos serviços, bem como por danos causados em decorrência de má prestação dos serviços ou de prestação que não esteja de acordo com as técnicas de execução.

2.3.1. Todo e qualquer prejuízo causado direta ou indiretamente pela CESSIONÁRIA, em decorrência da execução do objeto do Contrato, e suportado pela CEDENTE por liberalidade ou por força das circunstâncias, deverá ser ressarcido no prazo de 5 (cinco) dias contados do envio da notificação correspondente, sob pena de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, acrescidos de juros moratórios equivalentes a 1% (um por cento) por mês de atraso, devendo todos os valores ser corrigidos pela variação positiva do Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV) – ou pelo índice que venha a substituí-lo, quando for o caso – desde a data do desembolso pela CEDENTE até a data do efetivo pagamento pela CESSIONÁRIA.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA E RESCISÃO

3.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 01 (um) ano, prorrogável automaticamente por igual período de tempo, salvo expressa manifestação em sentido contrário por qualquer das Partes.

3.2. O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo após o prazo de vigência inicial de 1 (um) ano e por qualquer Parte mediante entrega de aviso prévio por escrito com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para a Parte que optar pela rescisão.

3.3. O Contrato poderá ser rescindido, por justa causa, caso qualquer das Partes verifique, a qualquer tempo, que a outra Parte não está cumprindo com quaisquer obrigações que lhe são impostas por força do presente instrumento, bem como nas seguintes hipóteses:

- a) Violação de qualquer dispositivo legal ou regulamentar ou o ajuizamento de qualquer medida judicial, ou, ainda o protesto de títulos que possa, a critério da parte inocente, causar a si consequências negativas ou indesejadas à sua imagem, reputação ou bens;
- b) Desobediência às determinações de fiscalização da CEDENTE ou aos padrões de segurança aplicáveis, dentro das especificações exigidas pela legislação aplicável e pela boa técnica;
- c) Se qualquer das Partes falir; e/ou, requerer recuperação judicial ou iniciar procedimentos de recuperação extrajudicial; e/ou tiver a sua falência ou liquidação requerida; e/ou for declarada insolvente;
- d) Incapacidade técnica, negligência, imprudência ou imperícia da CESSIONÁRIA;

3.3.1. Ainda em caso de rescisão deste Contrato, a Parte Inadimplente obriga-se a manter a Parte Adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades perante terceiros, obrigando-se ainda ao pagamento de quaisquer outras penalidades eventualmente incidentes.

3.4. A rescisão do presente Contrato não libera as Partes das obrigações devidas até a data da rescisão e não afetará ou limitará qualquer direito decorrente de tal rescisão.

3.4.1. Em qualquer hipótese de rescisão deste vínculo, a CEDENTE devolverá à CESSIONÁRIA, em 5 (cinco) dias úteis, todos os Produtos e equipamentos disponibilizados pela CESSIONÁRIA à CEDENTE em razão deste Contrato.

3.5. Caso o Contrato seja rescindido sem justa causa, durante a vigência inicial de 1 (um) ano, por qualquer das Partes, a Parte que der causa a rescisão deverá pagar à Parte Inocente multa contratual equivalente a 3 (três) vezes o valor da Contraprestação, conforme disposto na cláusula 4.1 abaixo.

CLÁUSULA QUARTA – CONTRAPRESTAÇÃO

4.1. Como contrapartida ao objeto do presente Contrato a CESSIONÁRIA pagará à CEDENTE a importância correspondente a:

30% quando o faturamento mensal for superior a R\$ 18.000,00;
25% quando o faturamento mensal for superior a R\$ 15.000,00
20% quando o faturamento mensal for inferior a R\$ 15.000,00.

4.2. A cobrança do consumo dos Produtos será realizada pela CEDENTE, com o posterior repasse

dos valores mensais à CESSIONÁRIA no dia 10 do mês subsequente, mediante a emissão de Recibo com a respectiva cobrança.

4.3. Faltando a CEDENTE com o repasse ou com o pagamento, no prazo determinado por esta Cláusula, pagará ela multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, sem prejuízo das demais cominações previstas neste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – ANTICORRUPÇÃO

5.1. A CESSIONÁRIA declara que conhece todas as leis que coíbem práticas de corrupção e atos lesivos contra administração pública em geral, incluindo, mas não se limitando, às seguintes: (i) Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção Empresarial); (ii) Lei nº 12.529/2011 (Lei Antitruste); (iii) Lei nº 8.249/1992 (Lei de Improbidade Administrativa); (iv) Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações Públicas); (v) Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro); (vi) Código Penal Brasileiro, entre outras normas, conforme vigentes e aplicáveis (as “Leis Anticorrupção”).

5.1.1. Em todas as atividades e atos relacionados à execução deste Contrato, a CESSIONÁRIA compromete-se, por si e por seus administradores, funcionários, agentes, colaboradores e quaisquer terceiros em geral (incluindo subcontratados), a cumprir e fazer cumprir rigorosamente as Leis Anticorrupção.

5.1.2. Compromete-se a CESSIONÁRIA, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraude, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida, a agente público ou terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar qualquer ato vedado pelas Leis Anticorrupção.

5.1.3. A CESSIONÁRIA deverá instruir seus fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral, prestadores e eventuais subcontratados, o mais alto padrão de ética e integridade durante toda a vigência deste Contrato. É responsabilidade exclusiva da CESSIONÁRIA o treinamento de seus empregados e terceiros em geral no que tange às condutas éticas e cumprimento das Leis Anticorrupção.

5.1.4. CESSIONÁRIA declara que não há qualquer agente público ou pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou vantagens indevidas em decorrência do presente Contrato.

5.1.5. O não cumprimento por parte da CESSIONÁRIA (seja diretamente ou por meio de seus administradores, agentes, representantes, colaboradores, funcionários, terceiros e/ou subcontratados de qualquer espécie) dos termos desta Cláusula será considerada uma infração grave e poderá, ao único e exclusivo critério da CEDENTE, ensejar a rescisão contratual por justa causa, qual culminará, automaticamente, no direito de retenção de pagamentos e suspensão do cumprimento de outras obrigações da CEDENTE, bem como, na obrigação da CESSIONÁRIA em pagar multa contratual e indenizar a CEDENTE por eventuais perdas e danos sofridos, nos termos deste Contrato e das leis aplicáveis.

5.1.6. A CESSIONÁRIA compromete-se em comunicar à CEDENTE a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas Leis Anticorrupção, sob pena da adoção da rescisão prevista no parágrafo quinto acima pela CEDENTE.

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

6.1. A CESSIONÁRIA compromete-se a:

- a) Não permitir a prática de trabalho escravo ou análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal, e implementar esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam no mesmo sentido, inclusive quanto ao cumprimento das obrigações expressas no compromisso pelo combate à escravidão, promovido pelo Ministério do Trabalho e Emprego;
- b) Não empregar menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezesseis anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- c) Não permitir a prática de assédio moral e/ou sexual no ambiente de trabalho, bem como de discriminação com relação a sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar, estado gravídico, orientação sexual, ou quaisquer outras formas de discriminação, implementando esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores, e divulgando os respectivos canais de denúncia, sejam próprios ou públicos; e
- d) Proteger e preservar o meio ambiente, bem como, buscar prevenir e erradicar práticas que lhe sejam danosas, exercendo suas atividades em observância dos atos legais, normativos e administrativos relativos às áreas de meio ambiente, emanadas das esferas federal, estaduais e municipais, incluindo, mas não se limitando, ao cumprimento da Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) e da Lei nº 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais), implementando ainda esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores, devendo comunicar imediatamente a CEDENTE os danos que eventualmente causar, e as notificações, citações e autos de infração que receber, isentando a CEDENTE de qualquer responsabilidade, bem como tomar todas as medidas possíveis para reparar os impactos ambientais gerados.

6.1.1. O não cumprimento por parte da CESSIONÁRIA (seja diretamente ou por meio de seus administradores, agentes, representantes, colaboradores, funcionários, terceiros e/ou subcontratados de qualquer espécie) dos termos desta Cláusula será considerada uma infração grave e poderá, ao único e exclusivo critério da CEDENTE, ensejar a rescisão contratual por justa causa, qual culminará, automaticamente, no direito de suspensão do cumprimento de obrigações da CEDENTE, bem como, na obrigação da CESSIONÁRIA em indenizar a CEDENTE por eventuais perdas e danos sofridos, nos termos deste Contrato e das leis aplicáveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – PROTEÇÃO DE DADOS

7.1. A CESSIONÁRIA se compromete a adotar boas práticas de segurança da informação e controle de gestão de dados, empenhando todos os esforços para a proteção de quaisquer Dados Pessoais a que tiver acesso por força da execução dos serviços prestados em benefício da CEDENTE, comprometendo-se a cumprir integralmente com todos os termos da Lei nº 13.709/2018, conforme alterada ("Lei Geral de Proteção de Dados") e eventuais regulamentos expedidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Este Contrato não cria entre as Partes qualquer espécie de parceria ou sociedade, constituindo tão somente uma relação de prestação de serviços regida pelas cláusulas deste Contrato, cujos termos somente serão modificados mediante confecção de termo aditivo.

8.1.1. Em nenhuma hipótese a CESSIONÁRIA é ou será considerada, para qualquer efeito, representante legal, agente, mandatária, parceira e/ ou associada da CEDENTE, sendo-lhe

vedada a prática de quaisquer atos em nome da CEDENTE, inclusive contratar ou assumir obrigações.

8.1.2. Nenhuma das Partes poderá usar o nome empresarial, título de estabelecimento ou marca da outra Parte para quaisquer finalidades sem o prévio consentimento por escrito da Parte titular de tais propriedades.

8.2. Este Contrato não poderá ser cedido ou transferido, total ou parcialmente, por qualquer das Partes, nem apresentado como garantia de obrigações, sem a prévia anuência escrita da outra Parte.

8.2.1. Independentemente do disposto nesta cláusula e sem prejuízo das penalidades aplicáveis ao seu descumprimento, a CESSIONÁRIA obriga-se a exigir de eventuais subcontratados a apresentação de todos os documentos exigidos por lei para o exercício das respectivas atividades.

8.2.2. Independentemente do disposto nesta cláusula e sem prejuízo das penalidades aplicáveis ao seu descumprimento, a CESSIONÁRIA assume desde já responsabilidade solidária com eventuais subcontratados por eventuais perdas e danos.

8.3. O não-exercício ou exercício parcial por qualquer das Partes de quaisquer direitos previstos no Contrato ou dele oriundos e/ou a eventual tolerância quanto a qualquer violação dos seus termos e condições, ainda que reiterada, não configurarão renúncia, novação, remissão, precedente invocável, alteração tácita do Contrato ou direito adquirido da outra Parte, constituindo ato de mera liberalidade retratável a qualquer tempo que não impedirá o seu exercício posterior ou o exercício de qualquer outro direito.

8.3.1. Qualquer renúncia a qualquer direito somente será considerada válida caso manifestada por escrito em documento devidamente firmado pelas Partes.

8.4. O presente instrumento constitui o único e integral acordo firmado entre as Partes no tocante ao objeto deste Contrato, substituindo quaisquer outros documentos, memorandos, propostas ou cartas de intenção de qualquer espécie eventualmente firmados anteriormente.

8.5. Este Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes e seus sucessores a qualquer título.

8.6. As Partes reconhecem que o presente instrumento foi elaborado de acordo com os princípios da probidade e da boa-fé e declaram que exerceram de forma plena suas autonomias de vontade para contratar, firmando o Contrato após terem discutido e refletido amplamente sobre todas suas disposições.

8.6.1. As Partes declaram ainda que leram e compreenderam o conteúdo de todas as cláusulas contratuais, reconhecendo não haver quaisquer ambiguidades ou contradições, de forma que a redação deste Contrato reflete exatamente a vontade das Partes.

8.7. No caso de uma ou mais disposições contidas neste Contrato ser considerada inválida ou inexecutável em qualquer jurisdição, instância ou tribunal, tal fato não deverá invalidar as demais disposições, que permanecerão em pleno vigor.

8.8. Os signatários do presente instrumento declaram, sob as penas da lei, que são representantes legais das Partes e foram devidamente nomeados na forma dos respectivos documentos sociais, ou que são seus procuradores com poderes outorgados na forma dos respectivos atos constitutivos,

estando investidos nos poderes necessários para assumir em nome da respectiva Parte as obrigações ora avençadas.

8.8.1. As Partes reconhecem que, na eventualidade de assinatura eletrônica ou digital do presente instrumento, este documento terá a mesma validade para todos os efeitos e fins legais que a sua eventual assinatura física, bem como reconhecem como válido e concordam com o mecanismo de certificação eventualmente utilizado para celebração deste Contrato, nada tendo a opor quanto à validade de sua assinatura.

8.9. Todas as comunicações recíprocas, relativas a este contrato, serão consideradas como efetuadas se registradas ou entregues através de correspondência devidamente protocoladas e com aviso de recebimento, encaminhadas aos endereços informados no preâmbulo deste instrumento, podendo também ser feitas através dos endereços eletrônicos comumente utilizados entre as Partes.

8.10. Toda e qualquer alteração deste Contrato somente terá validade se formalizada em termo aditivo assinado pelas Partes.

8.11. Os tributos ou obrigações tributárias acessórias que forem devidos em decorrência direta ou indireta deste Contrato, ou de sua execução, constituem ônus de responsabilidade do contribuinte, conforme definido na lei tributária.

CLÁUSULA NONA – INEXISTÊNCIA DE INVESTIMENTOS ADICIONAIS

9.1. A CESSIONÁRIA reconhece expressamente que a assunção das obrigações estabelecidas neste instrumento não requer quaisquer investimentos adicionais aos ordinariamente efetuados em razão do normal desenvolvimento das suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO

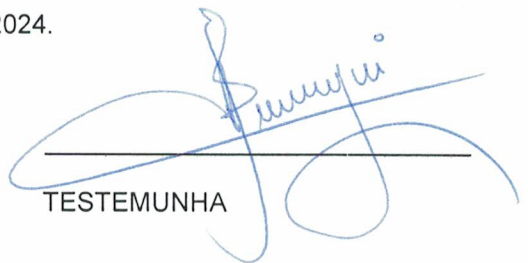
10.1 Fica eleito o Foro Central de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, renunciando-se a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem satisfeitas com as condições retro estabelecidas, assinam o presente documento em duas vias de igual forma e teor e para os mesmos efeitos de fato e de direito na presença das testemunhas.

Foz do Iguaçu, PR, 01 de Fevereiro de 2024.



TAROBA INDÚSTRIA HOTELEIRA LTDA
SANMA HOTEL



TESTEMUNHA

ALSERVE COM DE BEB E ALIM LTDA
Adinei Miguel Botjuk

TESTEMUNHA

CARDÁPIO

Produto	Qte	Preço
Água Mineral 310 ml	05	R\$ 8,00
Refrigerante lata 350 ml	04	R\$ 14,00
Água de Coco Caixa 200 ml	01	R\$ 12,00
Suco de Frutas 200 ml	02	R\$ 10,00
Achocolatado	01	R\$ 10,00
Cerveja Lata 350 ml	02	R\$ 16,00
Cerveja Long Neck	02	R\$ 18,00
Red Bull 250 ml	01	R\$ 25,00
Suco Integral de Uva 300 ml	01	R\$ 20,00
Chandon Baby ***suites	01	R\$ 85,00
Vinho 375ml ***suites	02	R\$ 75,00
Batata Pringles	01	R\$ 25,00
Biscoito Salgado	01	R\$ 10,00
Biscoito Cookies	01	R\$ 10,00
Castanha de Caju	02	R\$ 12,00
Barra de Cereal	02	R\$ 10,00
Chocolate Kit Kat	01	R\$ 12,00
Chocolate Kinder Bueno	01	R\$ 15,00
Ferrero Rocher	01	R\$ 13,00
Chocolates	03	R\$ 10,00
Chicletes	02	R\$ 7,00

